

1502900-91.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... que estava preso cumprindo pena por tráfico quando, em 08.11.2021, saiu do presídio. Ao chegar em sua casa, viu que a situação estava péssima e que faltavam até alimentos. Aceitou trabalhar no tráfico e, nesta data, estava com os pinos de cocaína para vender quando chegou uma viatura e o abordou (fl. 12).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502900-91.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502900-91.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310393/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 21388846 - 07º D.P. GUARULHOS, 3618/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2310393 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE TELES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Felipe Teles da Silva foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Alpes, nº 303, Jardim Presidente Dutra, nesta cidade de Guarulhos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 205 porções de cocaína, com peso líquido de 91,85 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, onde funciona conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu em atitude suspeita, haja vista que, ao visualizar a viatura, ele dispensou ao solo uma sacola plástica que trazia em mãos e saiu correndo. O réu foi alcançado e abordado. Foram localizados em poder dele 05 pinos de cocaína, além de R\$ 140,00 em dinheiro trocado. Na sacola plástica por ele dispensada havia mais de 200 pinos de cocaína semelhantes ao que ele carregava consigo. O acusado foi notificado (fl. 64) e apresentou defesa preliminar (fl. 71).

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2022 (fl. 76).

Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais militares Cristiano Freires Dias e Rafael Medeiros Martins.

Cristiano relatou que, por volta das 21h30min, na companhia de seu colega de farda, faziam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando se depararam com o réu, o qual jogou e correu uma sacola de plástico no chão quando viu a viatura. Seu colega correu atrás do acusado e conseguiu detê-lo. Em revista pessoal foram localizados em seu bolso 05 pinos com pó branco aparentando cocaína, além de R\$ 140,00. No saco plástico havia mais 200 pinos. Indagado, o réu confessou a traficância, alegando que faz quatro dias que saiu da cadeia e que tem quatro filhos para sustentar (fl. 08).

O policial Rafael apresentou relato idêntico (fl. 09).

Perante o Delegado de Polícia, o réu afirmou que estava preso cumprindo pena por tráfico quando, em 08.11.2021, saiu do presídio. Ao chegar em sua casa, viu que a situação estava péssima e que faltavam até alimentos. Aceitou trabalhar no tráfico e, nesta data, estava com os pinos de cocaína para vender quando chegou uma viatura e o abordou (fl. 12).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Cristiano narrou que realizava patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando avistou o réu segurando uma sacola plástica. Ao notar a aproximação da viatura, o réu dispensou a sacola e tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Na sacola dispensada foram encontradas diversas porções de entorpecentes. Em revista pessoal, foram encontradas mais algumas porções de entorpecente e dinheiro em espécie. Ele confessou informalmente a traficância.

Em interrogatório, o réu negou a prática do crime. Disse que apenas passava pelo local dos fatos quando foi abordado por policiais militares que injustamente o acusaram de estar traficando no local. Quando passava pelo local, viu um rapaz branco correndo na direção oposta. Não viu as drogas que teriam sido apreendidas. Não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e laudo de constatação preliminar (fls. 19/21) e definitivo (fls. 78/80), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína, substância prevista na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os policiais militares, em solo policial, narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que patrulhamento de rotina em conhecido ponto de venda de drogas quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita e com uma sacola plástica em suas mãos, que tentou empreender fuga assim que percebeu a presença policial, sendo prontamente detido. Em poder de Felipe, foi encontrada uma sacola, que continha porções de cocaína.

Em juízo, o policial Cristiano reafirmou os fatos relatados na Delegacia de Polícia.

Os agentes policiais apresentaram relatos uníssomos, sem qualquer contradição ou incoerência que possa fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelo policial Cristiano na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, circunstância que confere ainda

mais credibilidade aos relatos.

Cumpra salientar que a condição de policial e o fato de ter participado da ocorrência que culminou na prisão do acusado não tornam a testemunha suspeita ou impedida. Após regular compromisso, os policiais merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral.

Não se ignora que, com infeliz frequência, policiais civis e militares agem de forma abusiva e arbitrária. Porém, nada há nos autos que possa nos fazer duvidar da conduta dos policiais ouvidos, não havendo elementos que indiquem parcialidade ou intenção de prejudicar o réu, pessoa que sequer conheciam.

Ademais, a negativa do réu restou isolada nos autos, pois ele não explicou a contento o que fazia no local dos fatos e a origem do dinheiro encontrado em seu poder. Não bastasse, na Delegacia de Polícia, Felipe admitiu espontaneamente a prática do crime, inclusive apresentando justificativa para a prática do crime (necessidade financeira), não sendo crível que a confissão tenha sido inventada pela Autoridade Policial.

Assim, cabalmente comprovado o vínculo do réu com as drogas apreendidas.

A quantidade de entorpecentes (205 porções de drogas), o dinheiro em espécie apreendido (R\$ 140,00 em notas trocadas) e o contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico.

Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são favoráveis ao réu. Ele não registra Maus antecedentes. Existe um único apontamento em sua ficha criminal, referente ao presente processo, o que permite concluir que o evento delitivo em questão foi um fato isolado em sua vida. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 não são inteiramente favoráveis ao acusado.

Ele foi surpreendido com 91,85 gramas de entorpecente, quantidade que não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes. Este é o entendimento do Tribunal de Justiça local.

Não há variedade de drogas, uma vez que o réu foi surpreendido com apenas um tipo de estupefaciente.

A droga apreendida é de alto potencial nocivo. A natureza do entorpecente, contudo, será valorada na terceira etapa da dosimetria. Utilizá-la neste momento atentaria contra o princípio do *ne bis in idem*.

Destarte, inexistindo circunstâncias desfavoráveis a serem valoradas nesta fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, pois o réu confessou espontaneamente a prática do crime no Distrito Policial, mas sem reflexos na pena (Súmula nº 231 do STJ).

Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena. Possível, por outro lado, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é primário e ostenta bons antecedentes criminais. Nada há nos autos que possa indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza. Ele preenche, deste modo, todos os requisitos exigidos pelo citado dispositivo legal.

Cumpra destacar que, em virtude do princípio da presunção de inocência, ações penais em curso e mesmo condenações sem trânsito em julgado não justificam o afastamento do redutor. Nesse sentido decidem o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em "investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional" (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018) GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (14,96 G DE COCAÍNA). DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. MINORANTE. APLICAÇÃO. NECESSIDADE. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. CONVERSÃO DAS REPRIMENDAS.

1. Deve incidir a causa de diminuição da pena, por se tratar de paciente primário, sem antecedentes, apreendido com quantidade de droga não expressiva.

2. Segundo precedentes desta Corte, inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (AgRg no HC n. 648.079/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/4/2021).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 718.540/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019).

2. Os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado devem ser examinados pelo Juízo de primeiro grau no momento da prolatação da sentença penal condenatória. Na espécie, no momento da prolatação da sentença condenatória (4/8/2021) o agravado respondia a outra ação penal pelo mesmo delito, no entanto, inexistia o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que só ocorreu em 23/2/2022, não podendo, assim, produzir efeito algum no exame de tais requisitos.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 715.793/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Nesse passo, de rigor a aplicação da minorante estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Não é possível, contudo, a aplicação do redutor em seu grau máximo. O acusado tinha em seu poder cocaína, droga de alto poder viciante e elevada nocividade à saúde.

Assim, levando em consideração a natureza do entorpecente, reduzo a pena da metade, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sanção que torno definitiva.

O acusado não goza de padrão de vida elevado. Por este motivo, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da primariedade e quantidade de pena aplicada, o réu poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

O réu é primário e ostenta bons antecedentes. O crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. A pena privativa de liberdade ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Não agiu o acusado com acentuada culpabilidade. Por fim, como já

afirmado, não existem elementos que permitam valorar negativamente sua conduta social ou personalidade.

Logo, todos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal estão preenchidos. Em razão disto, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo tempo da pena, e multa que fixo em 10 (dez) diárias no piso legal. Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Felipe Teles da Silva, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal. A reprimenda corporal fica substituída por pena restritiva de direito e multa, na forma acima estabelecida. Expeça-se alvará de soltura.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA